

République Française Département des Pyrénées- Orientales	 Cabestany	EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation :	31/01/2024	
Date d'affichage de la convocation :	31/01/2024	
Nombre de membres :		SEANCE DU 06 FEVRIER 2024
Afférents au Conseil municipal :	33	
En exercice :	33	
Ayant pris part à la délibération :	30	
L'an deux mille vingt-quatre et le mardi six février à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.		
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Chantal CASIMIR, Gérard BOSCH, Jean VILA, Yvette MESTRE, Christophe HEMERY, Stéphane QUINTIN, Marc ZARCONÉ, Thomas SOLOZABAL, Jean-François REGNIER, Ludivine LORIEUX, Ahmed EL HOUMMASS, Sara TOURNE, Brigitte PAGES, Philippe GLEIZES, Éric POUPET, Colette APPERT.	
Ont donné procuration	Rosemary DROUILLOT à Marc ZARCONÉ, Karine TARTAS à Ahmed EL HOUMMASS, Virginie CABRITA à Cyrille BERNARDIN, Kader KHELFAOUI à Antoine FIGUE, Alexandra RAYMONT à Thomas SOLOZABAL, Tiphaine QUINTIN à Stéphane QUINTIN, Christine PERRAULT à Philippe GLEIZES, Michel GONCALVES à Éric POUPET, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.	
Absents excusés	Rosemary DROUILLOT, Karine TARTAS, Virginie CABRITA, Kader KHELFAOUI, Alexandra RAYMONT, Tiphaine QUINTIN, Christine PERRAULT, Michel GONCALVES, Francisco FERNANDEZ.	
Absents non excusés		
Secrétaire de séance	Michèle CAIL COMS.	

AFFAIRE N°07 : EQUIPEMENT/SCOLARITE/SPORTS/CULTURE.
Commission de délégations de services publics (DSP) et de concessions - Election des membres.

Monsieur Cyrille BERNARDIN, rapporteur précise que la procédure de publicité et de mise en concurrence préalable à l'attribution des concessions fait intervenir une commission dite de « délégations de services publics et de concessions » (art. L 1410-3 du CGCT) dont la composition est fixée à l'article L 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

En application de l'article L.1411-1 du C.G.C.T, la commission dite « commission de Délégations de Services Publics » est chargée d'analyser les dossiers de candidature et d'offre. Ensuite, le Maire saisit le Conseil municipal du choix de l'entreprise auquel il a été procédé. Le Maire lui transmet le rapport de la commission présentant notamment les motifs du choix du candidat et l'économie générale du contrat.

Tout projet d'avenant à un contrat de concession entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est également soumis pour avis à la commission.
L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis.

Il y a donc lieu d'élire cette commission de Délégations de Services Publics, qui serait constituée pour la durée du mandat municipal, pour l'ensemble des contrats de concession.

Les articles L.1411-5 (II), D.1411-3 et D.1411-4 du C.G.C.T précisent la composition et le mode d'élection des membres de cette commission, notamment pour les communes de 3.500 habitants et plus.

Ainsi, la commission est composée par le Maire, autorité habilitée à signer le contrat de concession, ou son représentant, président, et par cinq membres du Conseil municipal élus en son sein au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel.

Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection des suppléants en nombre égal à celui des titulaires.

Les listes de candidats peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.

En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et en cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamé élu.

Enfin, siègent à la commission, avec voix consultative, lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un représentant du service chargé de la concurrence (direction départementale de la protection des populations).

Leurs observations sont consignées au procès-verbal.

Peuvent également participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public.

A ces modalités, s'ajoute une formalité prévue par l'article D.1411-5 du C.G.C.T., qui précise que « l'assemblée délibérante locale fixe les conditions de dépôt des listes ».

Par ailleurs, en application de l'article L.2121-21 du C.G.C.T., les membres de la commission sont élus au scrutin secret de liste sauf accord unanime contraire.

Madame la Maire rappelle qu'en sa qualité, elle assure la présidence de droit de la Commission de délégations de services publics. Elle propose de déléguer Monsieur Cyrille BERNARDIN, adjoint au Maire, pour assurer cette fonction.

Elle demande aux Conseillers municipaux que lui soient remises les listes des candidats aux fonctions de membres de la Commission de délégations de services publics qui doivent comportées les noms de 5 titulaires et 5 suppléants.

Madame la Maire constate que deux listes sont déposées. Elles sont composées des membres suivants :

Liste A :

Monsieur Antoine FIGUE, Madame Michèle CAIL COMS, Monsieur André GILLARD, Monsieur Marc ZARCONI, Monsieur James GILLON membres titulaires.

Madame Chantal CASIMIR, Madame Vanessa PAYA, Madame Elisabeth RIVAS, Monsieur Thomas SOLOZABAL et Monsieur Jean-François REGNIER, membres suppléants.

Liste B :

Monsieur Éric POUPET, membre titulaire.

Monsieur Philippe GLEIZES, membre suppléant.

Le Conseil municipal, après avoir entendu les propositions de son rapporteur, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

Premier tour de scrutin

Les conseillers municipaux, à l'appel de leur nom, ont remis fermé à la Présidente, leur bulletin de vote.

Madame la Maire prend note que Monsieur Ahmed EL HOUMMASS et Madame Karine TARTAS ne souhaitent pas participer au vote au motif qu'ils sont contre toute Délégation de Service Public. Madame Sara TOURNE souhaite également s'abstenir.

Le dépouillement de vote a donné les résultats ci-après :

Nombre de votants = 30

Nombre de bulletins nuls= 2

Suffrages exprimés = 28

Ainsi répartis :

La liste A obtient 24 voix

La liste B obtient 4 voix.

Nombre de sièges à pourvoir : 5

Quotient électoral = 5,6 (soit 28/5)

La liste A obtient **quatre** sièges au titre du quotient électoral et la liste B obtient **un** siège au titre du plus fort reste.

Sont ainsi déclarés élus :

Monsieur Antoine FIGUE, Madame Michèle CAIL COMS, Monsieur André GILLARD, Monsieur Marc ZARCONI, et Monsieur Éric POUPET, membres titulaires

Madame Chantal CASIMIR, Madame Vanessa PAYA, Madame Elisabeth RIVAS, Monsieur Thomas SOLOZABAL et Monsieur Philippe GLEIZES, membres suppléants, pour faire partie, de la commission de délégations de services publics

Le Conseil municipal, après avoir entendu les propositions de son rapporteur, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) INSTALLE la Commission de délégations de services publics comme suit :

Titulaires : Monsieur Antoine FIGUE, Madame Michèle CAIL COMS, Monsieur André GILLARD, Monsieur Marc ZARCONI, et Monsieur Éric POUPET

Suppléants : Madame Chantal CASIMIR, Madame Vanessa PAYA, Madame Elisabeth RIVAS, Monsieur Thomas SOLOZABAL et Monsieur Philippe GLEIZES

2°) NOTE que Monsieur Cyrille BERNARDIN adjoint au Maire, assurera la présidence de la Commission de délégations de services publics par délégation sur arrêté du Maire.

3°) DIT que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus

Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire


Edith PUGNET



La secrétaire de séance


Michèle CAIL COMS

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 13 février 2024